

MARCO DE ACUERDO CO-FUNDADORES

Cadena de Suministro AI — Plataforma ERP B2B/B2G

Documento neutral de negociacion

Preparado para facilitar el acuerdo entre las partes:

Cristian Zarate

Idea, capital, cliente operativo (EHMO via Frutas Kelly)

Michel Zarate

Ejecucion tecnica, AI, arquitectura SaaS

Este documento NO es un contrato. Es un marco de referencia que presenta opciones, trade-offs y datos objetivos para que las partes negocien y lleguen a un acuerdo formal con asesoria legal independiente.

Fecha: 4 de Mayo de 2026
Version: 1.0 — Borrador para discusion

Indice

1.	Proposito y alcance del documento	3
2.	Resumen del proyecto y contexto	4
3.	Las partes y sus aportaciones	5
4.	Estimacion objetiva del esfuerzo	7
5.	Modelos de compensacion de tiempo (3 opciones)	8
6.	Modelos de reparto accionario (3 opciones)	11
7.	Combinaciones tipicas en mercado	14
8.	Vesting, cliff y proteccion de continuidad	15
9.	Roles, autoridad y toma de decisiones	16
10.	Estructura legal recomendable	17
11.	Matriz de riesgos por parte	18
12.	Clausulas estandar de proteccion mutua	19
13.	Hoja de trabajo: decisiones a acordar	20
14.	Proximos pasos sugeridos	22

1. Proposito y alcance del documento

Este documento es un **marco neutral** elaborado para facilitar la negociacion entre dos co-fundadores con perfiles distintos pero complementarios para el proyecto **Cadena de Suministro AI**. Las partes son **Cristian Zarate** (idea, capital, cliente operativo) y **Michel Zarate** (ejecucion tecnica, AI, arquitectura SaaS).

El documento **no recomienda una opcion sobre otra**. En cambio, presenta:

- Datos objetivos del esfuerzo requerido (horas, plazos, costos).
- Modelos validos de compensacion y reparto accionario, con sus trade-offs.
- Practicas estandar de mercado para sociedades tecnologicas en Mexico.
- Una hoja de trabajo final donde ambas partes pueden registrar sus preferencias.

Aclaraciones importantes

1. Este documento NO sustituye asesoria legal.

Antes de firmar cualquier acuerdo formal, las partes deben consultar a un abogado corporativo independiente que represente los intereses comunes de la sociedad y (idealmente) abogados separados que representen a cada parte en lo individual.

2. Este documento es confidencial entre las partes.

No debe compartirse con terceros (incluyendo EHMO, otros proveedores, o futuros inversionistas) sin consentimiento expreso de ambas partes.

3. Las cifras son estimaciones para discusion, no compromisos.

Los numeros de horas, costos y porcentajes presentados son punto de partida basado en estandares de mercado y datos del proyecto. Los acuerdos finales deben documentarse en contratos formales firmados.

2. Resumen del proyecto y contexto

Cadena de Suministro AI es una plataforma ERP vertical para distribuidores B2B/B2G de productos perecederos y no perecederos en Mexico. El sistema reemplaza una combinacion de sistemas dispersos (Odoo, Sicar, Excel, WhatsApp, correo) que actualmente usa **EHMO** — cliente operativo principal y socio comercial de Frutas Kelly.

2.1 Estado actual del desarrollo (objetivo)

Indicador	Cantidad
Tablas en base de datos (Postgres)	32 + alembic_version
Endpoints REST documentados	52
Tests automatizados pasando	56 / 56
Sprints completados (1, 2, 3, 5, 6)	5 de ~ 15
Avance estimado del MVP	~ 35 %
Datos productivos migrados	1 tenant, 110 productos, 42 pedidos, 27 unidades
Repositorio versionado	GitHub: frutaskelly/cadena-de-suministro-ai

2.2 Objetivo del MVP a 6-9 meses

- Sistema operando en EHMO produccion.
- Captura automatica de pedidos desde WhatsApp / correo / PDF / foto.
- Inventario triple-estado (fisico / remision / facturado).
- Conversiones catalogado ↔ no-catalogado con merma y mezcla.
- CFDI bidireccional (EHMO emite + recibe de proveedores).
- Cuentas por pagar y por cobrar con conciliacion automatica.
- Portal limitado para los ~100 proveedores.
- Migracion de datos historicos desde Odoo / Sicar / Excel.

2.3 Vision a 24 meses

Plataforma SaaS multi-tenant que pueda escalar a otros distribuidores tipo-EHMO en Mexico. EHMO sigue siendo el primer tenant y caso de uso de referencia. Proyeccion: 5-15 tenants activos al ano 2.

3. Las partes y sus aportaciones

3.1 Cristian Zarate

Categoria	Aportacion
Idea original	Concepcion del producto vertical para la cadena alimentaria B2B/B2G
Capital	Capacidad de aportar \$ 300,000 - 900,000 MXN segun modelo elegido
Ciente operativo	Acceso a EHMO (cliente de referencia) via Frutas Kelly
Conocimiento de dominio	Operacion real de proveedor (Frutas Kelly) hacia EHMO
Tiempo dedicado	Part-time desde su negocio principal — validacion, requerimientos, sales
Riesgo principal	Capital invertido (perdida total si proyecto fracasa)
Vehiculo de ingresos paralelo	Frutas Kelly continua operando independientemente

3.2 Michel Zarate

Categoria	Aportacion
Ejecucion tecnica	Arquitectura, codigo, AI orchestration, deploy, mantenimiento
Conocimiento especializado	AI / LLMs aplicados, sistemas SaaS, integraciones complejas
Capital	No aporta capital cash
Tiempo disponible	Part-time — tiene empleo formal separado de tiempo completo
IP creado	Codigo, prompts, arquitectura, scripts, documentacion (asignado a la empresa)
Riesgo principal	Costo de oportunidad, conflicto con empleo, IP cedida sin garantia de upside
Tarifa profesional declarada	\$ 40 USD/hr (estandar mercado); ofrece \$ 30 USD/hr al proyecto

3.3 Naturaleza complementaria

Las aportaciones de las partes son **complementarias y dificilmente intercambiables**:

- Cristian no puede ejecutar el desarrollo tecnico sin contratar reemplazo costoso (~ \$ 70-90k MXN/mes).
- Michel no puede activar el cliente operativo (EHMO) sin la relacion comercial preexistente de Cristian.
- Ninguna parte puede continuar el proyecto sola: la separacion implicaria practicamente terminarlo.

Esta interdependencia es la razon principal por la que las practicas estandar de mercado para sociedades tecnologicas con perfiles asi suelen reflejar **paridad o cercana-paridad** en equity, ajustada por las contribuciones diferenciales de cada parte.

4. Estimacion objetiva del esfuerzo

Esta seccion presenta numeros sin tomar partido. Son derivados de: (a) las horas ya invertidas en los Sprints 1-6 cerrados, (b) el alcance documentado de los Sprints 7-15 pendientes, (c) datos comparativos de proyectos similares en Mexico.

4.1 Horas estimadas para terminar el MVP

Categoria de trabajo	Horas estimadas	Notas
Desarrollo AI-asistido (Sprints 7-15)	280 - 360	Codigo + tests + integraciones
Deploy y DevOps (Supabase, Render, dominio, CI/CD)	50 - 70	Setup productivo
Migracion de datos legacy (Odoo, Sicar, Excel)	60 - 100	Variabilidad alta segun calidad de datos
Testing con datos reales y bug fixing	60 - 80	Ciclos de iteracion con EHMO
Documentacion y manuales	30 - 50	Auto-generada + curacion humana
Reuniones, demos, iteracion stakeholders	40 - 60	Cristian + EHMO + proveedores
Buffer para imprevistos (15-20 %)	80 - 120	Estandar en proyectos SaaS
TOTAL ESTIMADO	500 - 800	Punto medio: ~ 640 horas

4.2 Plazos por intensidad de dedicacion

Horas/semana de Michel	Semanas necesarias	Meses	Sostenibilidad
12 hrs/semana (solo finde)	53 semanas	12 meses	Alta — muy holgado
16 hrs/semana	40 semanas	9 meses	Alta — sostenible
20 hrs/semana	32 semanas	8 meses	Media-alta — sostenible
25 hrs/semana	26 semanas	6 meses	Media — agresivo
30 hrs/semana	21 semanas	5 meses	Baja — riesgo de burnout
40 hrs/semana (full-time)	16 semanas	4 meses	No aplica — Michel tiene otro empleo

Las dos columnas extremas (12 hrs/sem y 40 hrs/sem) se incluyen como referencia pero no son recomendables: la primera retrasa el momentum comercial; la segunda no es compatible con el empleo formal de Michel.

4.3 Costos operativos del proyecto (independientes de quien hace que)

Concepto	Rango MXN	Frecuencia
Hardware Mac mini M4 + storage 100 TB + perifericos	120,000 - 152,000	One-time
Hardware basico Mac mini + storage 8 TB	55,000 - 70,000	One-time (alternativa)
Servicios cloud (Supabase, Render, Anthropic, GitHub)	1,800 - 2,800 / mes	Mensual

Concepto	Rango MXN	Frecuencia
Asesoría fiscal CFDI / SAT (one-shot)	25,000 - 35,000	One-time
Asesoría legal constitución + acuerdo socios	25,000 - 40,000	One-time
QA humano part-time (validación)	20,000 - 30,000 / mes	2-3 meses
Migración de datos legacy	30,000 - 50,000	One-time
Capacitación a operadores EHMO	15,000 - 25,000	One-time
Reserva de contingencia (10-15 %)	Variable	—

5. Modelos de compensacion de tiempo (3 opciones)

Existen tres formas validas y comunes en mercado de compensar las horas que invierte Michel. Cada modelo tiene implicaciones distintas en cash flow, riesgo, y la aportacion neta de cada parte. **Ningun modelo es universalmente mejor**: depende de la tolerancia al riesgo y el cash flow disponible.

Para los calculos se asume punto medio de 640 horas y tipo de cambio 20 MXN/USD.

5.1 Modelo A — Sweat equity puro (sin compensacion en efectivo)

Michel no recibe pago durante el desarrollo del MVP. Su tiempo se aporta integramente como sweat equity (trabajo a cambio de participacion accionaria). Este modelo requiere que Michel tenga capacidad financiera personal para sostener 8 meses sin ingreso del proyecto.

Concepto	Valor
Pago en efectivo a Michel durante MVP	\$ 0 MXN
Tarifa implicita (mercado)	\$ 40 USD/hr
Sweat equity acumulado de Michel	640 hrs × \$ 40 USD × 20 = \$ 512,000 MXN
Cash que aporta Cristian (solo costos operativos)	~ \$ 350,000 MXN
Valor total proyecto	\$ 862,000 MXN

Pros desde la perspectiva de Cristian

- Menor desembolso de cash al inicio (~ \$ 350K vs \$ 700-850K).
- Mayor alineacion: Michel solo gana si el proyecto tiene exito.
- Si el proyecto fracasa, no hay pagos comprometidos a Michel.

Contras desde la perspectiva de Cristian

- Dependencia total: si Michel se va, Cristian queda con codigo sin desarrollador.
- Michel puede pedir mayor equity (50+ %) para justificar el sacrificio.
- Si el proyecto se demora, Michel puede salir sin haber recibido nada — mayor incentivo de abandono.

Pros desde la perspectiva de Michel

- Mayor equity (justificable por sacrificio cash).
- Mayor upside si el proyecto escala como SaaS.
- No hay obligacion fiscal de emitir CFDIs durante MVP.

Contras desde la perspectiva de Michel

- Cero ingreso del proyecto durante 6-9 meses.
- Carga total del costo de oportunidad (~ \$ 512K MXN).
- Si el proyecto fracasa, perdida total del tiempo invertido.
- Stress financiero personal — puede afectar calidad del trabajo.

5.2 Modelo B — Honorarios a tarifa de mercado completa

Michel cobra su tarifa profesional completa de \$ 40 USD/hr por todas las horas trabajadas. Funciona como contractor profesional especializado. La compensacion no se mezcla con la participacion accionaria.

Concepto	Valor
Pago en efectivo a Michel durante MVP	640 hrs × \$ 40 USD × 20 = \$ 512,000 MXN
Tarifa	\$ 40 USD/hr (mercado)
Sweat equity acumulado	\$ 0 MXN (no hay descuento)
Cash que aporta Cristian (costos + honorarios)	~ \$ 862,000 MXN
Valor total proyecto	\$ 862,000 MXN

Pros desde la perspectiva de Cristian

- Modelo limpio: paga lo que vale en mercado, sin reclamos posteriores.
- Equity de Michel se justifica solo por rol founder (no por aportacion en especie).
- Cristian puede argumentar mayor porcentaje de equity (todos los recursos los puso el).

Contras desde la perspectiva de Cristian

- Mayor desembolso cash inicial (~ \$ 862K vs \$ 350K en modelo A).
- Michel puede tratar el proyecto mas como cliente que como socio (menor compromiso emocional).

Pros desde la perspectiva de Michel

- Cash flow estable durante el desarrollo — cubre costo de oportunidad.
- Trato profesional como en cualquier proyecto de consultoria.
- No esta expuesto al fracaso del proyecto (ya cobro las horas).

Contras desde la perspectiva de Michel

- Menor case para reclamar 50 % de equity (no aporte en especie).
- Menor upside si el proyecto escala (probable 25-35 %).
- Trato menos como co-fundador, mas como vendor.

5.3 Modelo C — Tarifa descontada (hibrido cash + sweat)

Michel cobra \$ 30 USD/hr (descuento de \$ 10 USD/hr respecto a su tarifa estandar). El descuento se documenta como aportacion de capital en especie (sweat equity) que justifica una porcion de su participacion accionaria.

Concepto	Valor
Tarifa cobrada al proyecto	\$ 30 USD/hr (descontada)
Tarifa de mercado declarada	\$ 40 USD/hr
Pago en efectivo a Michel	640 hrs × \$ 30 × 20 = \$ 384,000 MXN
Sweat equity acumulado de Michel	640 hrs × \$ 10 × 20 = \$ 128,000 MXN
Cash que aporta Cristian (costos + honorarios)	~ \$ 734,000 MXN
Valor total proyecto	\$ 862,000 MXN

Pros desde la perspectiva de Cristian

- Outlay cash menor que modelo B (~ \$ 734K vs \$ 862K).
- Michel comparte algo del riesgo (descuento del 25 %).
- Compromiso de Michel mayor que en modelo B (algo de skin in the game).

Contras desde la perspectiva de Cristian

- Tiene que documentar y honrar el sweat equity acumulado.
- Michel mantiene case para equity sustancial (35-45 %).

Pros desde la perspectiva de Michel

- Cash flow razonable durante desarrollo (~ \$ 48K MXN/mes promedio).
- Reconocimiento del sweat equity aportado.
- Balance entre seguridad financiera y upside accionario.

Contras desde la perspectiva de Michel

- Sacrificio real del 25 % de su tarifa (~ \$ 128K MXN sin pagar).
- Requiere documentacion mas compleja (ledger de horas + sweat).
- Si la empresa fracasa, pierde el descuento aportado.

5.4 Comparativa rapida de los 3 modelos

Variable	Modelo A (sweat puro)	Modelo B (mercado)	Modelo C (hibrido)
Cash a Michel durante MVP	\$ 0	\$ 512,000	\$ 384,000
Sweat equity Michel	\$ 512,000	\$ 0	\$ 128,000
Cash que aporta Cristian	\$ 350,000	\$ 862,000	\$ 734,000
Riesgo financiero Michel	Alto	Bajo	Medio
Outlay cash Cristian	Bajo	Alto	Medio
Skin in the game ambos	Michel mayor	Cristian mayor	Equilibrado
Comun en mercado tech MX	Si (early-stage)	Si (consultor seniors)	Si (co-founders)

6. Modelos de reparto accionario (3 opciones)

El reparto de equity es independiente del modelo de compensacion en efectivo. Sin embargo, ambos estan correlacionados: cuanto mas sweat equity aporta Michel, mas case tiene para mayor porcentaje. Cuanto mas cash Cristian, mas case tiene el para mayor porcentaje. **Ninguna formula matematica es vinculante**: el reparto refleja un acuerdo de valor entre las partes.

6.1 Modelo Equity 1 — Paridad 50 / 50

Socio	Equity inicial	Equity post-cliff (12 mes)	Equity vesting completo (36 mes)
Cristian Zarate	50 %	16.7 % consolidado	50 % consolidado
Michel Zarate	50 %	16.7 % consolidado	50 % consolidado

Cuando este modelo es razonable

- Ambas partes consideran sus aportaciones igualmente irremplazables.
- Hay alta confianza mutua y vision compartida de largo plazo.
- El modelo de compensacion elegido es A (sweat puro) o C (hibrido).

Riesgo del modelo 50/50

El principal riesgo es **parlisis decisional**: si las partes no estan de acuerdo en una decision critica, no hay tie-breaker. Mitigacion: asignar reas de autoridad individuales claras (seccion 9), definir mecanismo de resolucion (mediacion → arbitraje).

6.2 Modelo Equity 2 — 60 / 40 (favor capital)

Socio	Equity inicial	Equity post-cliff	Equity vesting completo
Cristian Zarate	60 %	20 % consolidado	60 % consolidado
Michel Zarate	40 %	13.3 % consolidado	40 % consolidado

Cuando este modelo es razonable

- Cristian aporta capital significativo (modelo de compensacion B).
- Cristian aporta acceso a customer (EHMO) ademas del capital.
- Las partes valoran que un socio tenga voto de mayoria para evitar parlisis.

Implicacion practica

Cristian tiene mayoria simple. Decisiones cotidianas las puede tomar el (con consulta a Michel para temas tecnicos). Decisiones extraordinarias (venta, fundraising, salida de socio, cambio de objeto social) tipicamente requieren mayoria calificada de 75 %, lo que si requiere acuerdo mutuo.

6.3 Modelo Equity 3 — 70 / 30 con earn-back por hitos

Hito	Cristian	Michel
Constitucion	70 %	30 %
Entrega del MVP a EHMO produccion	65 %	35 %

Hito	Cristian	Michel
Primer tenant SaaS post-EHMO firmado	60 %	40 %
Break-even operativo (mes 18-24)	55 %	45 %
Sin mas earn-backs	55 %	45 %

Cuando este modelo es razonable

- Cristian quiere proteger su inversion fuerte hasta validar viabilidad.
- Michel acepta condicionar parte de su equity a desempeno demostrable.
- Las partes confian en que Michel ejecutara los hitos.

Trade-offs

Pros: alinea incentivos a largo plazo, protege capital. Contras: crea posibles tensiones cuando llegue el momento del earn-back ("se cumplio el hito o no?"). Requiere definicion muy precisa de cada hito en el contrato.

7. Combinaciones típicas en mercado

La compensación (Modelo A/B/C) y el equity (Modelo 1/2/3) se combinan. La siguiente matriz muestra que combinaciones son **comunes en sociedades tecnológicas en México** para perfiles similares (un socio capital + un socio técnico).

	Modelo A: Sweat puro	Modelo B: Honorarios mercado	Modelo C: Híbrido descontado
Equity 1: 50/50	COMUN Caso: ambos arriesgan parejo, cero compensación ambos	Atípico Caso: Cristian paga 100 % cash y aun cede 50 % equity — raro	COMUN Caso: el modelo balanceado más usado
Equity 2: 60/40	Posible Cristian quiere mayoría aunque Michel no cobre	COMUN Cristian paga todo y mantiene mayoría	COMUN Equilibrio cash + equity con ligera mayoría capital
Equity 3: 70/30 + earn-back	Atípico Doble desventaja para Michel	Posible Cash full pero menor equity inicial	Posible Si las partes priorizan validación antes de paridad

*Las celdas marcadas como **COMUN** son las combinaciones que con mayor frecuencia se ven firmadas en sociedades tecnológicas mexicanas. No son recomendaciones — son observaciones de mercado.*

7.1 Tres combinaciones válidas que las partes pueden considerar

Combinación	Descripción	Cash Cristian	Equity Michel
Comp A + Equity 1	Sweat puro + 50/50: ambos arriesgan parejo, sin cash a Michel	\$ 350,000	50 %
Comp B + Equity 2	Honorarios completos + 60/40: trato profesional + mayoría capital	\$ 862,000	40 %
Comp C + Equity 1	Híbrido descontado + 50/50: balance riesgo y compromiso	\$ 734,000	50 %

Estas tres no agotan las opciones — son ejemplos balanceados. Las partes pueden construir cualquier otra combinación que les acomode.

8. Vesting, cliff y proteccion de continuidad

Independiente del modelo elegido, las practicas estandar de mercado para sociedades tecnologicas incluyen mecanismos de vesting y cliff. Estos protegen a ambas partes del riesgo de salida temprana.

8.1 Estandar de mercado

Concepto	Estandar de mercado	Funcion
Periodo de vesting	36 - 48 meses	Tiempo en que el equity se consolida
Cliff inicial	12 meses	Si alguien sale antes, no se lleva nada
Vesting mensual post-cliff	1 / 36 cada mes	Acumulacion gradual
Aceleracion en cambio de control	50 - 100 % single trigger	Si la empresa se vende, el vesting se acelera
Aceleracion en muerte / discapacidad	100 %	Vesting se completa a herederos

8.2 Por que el cliff de 12 meses protege a ambos

Protege a Cristian:

- Si Michel se va al mes 6, no se lleva equity — Cristian queda con codigo y empresa intacta.
- Si la quimica entre socios no funciona, hay 12 meses de validacion antes de comprometer equity.

Protege a Michel:

- Si Cristian decide cancelar el proyecto antes del mes 12, Michel tiene derecho a renegociar terminos.
- Cristian no puede "diluir" sin el consentimiento de Michel durante este periodo.

8.3 Escenarios de salida temprana (todos a 36 meses de vesting)

Mes de salida	Equity vested Michel	Equity vested Cristian	Notas
Mes 6 (pre-cliff)	0 %	0 %	Si alguien sale, queda en pool sin asignar
Mes 12 (cliff)	16.7 %	16.7 %	Primera ventana de consolidacion
Mes 18	25 %	25 %	Vesting acelerado en venta
Mes 24	33.3 %	33.3 %	
Mes 30	41.7 %	41.7 %	
Mes 36	50 % (consolidado)	50 % (consolidado)	Vesting completo en modelo 50/50

9. Roles, autoridad y toma de decisiones

Aun en una sociedad 50/50, es importante delimitar áreas de autoridad individual para agilizar decisiones y evitar parlisis. Las decisiones criticas se reservan al consenso de ambas partes.

9.1 Distribucion sugerida de autoridad

Tipo de decision	Quien decide	Quien consulta
Vision de producto y prioridades	Conjunta	—
Requerimientos funcionales y validacion con cliente	Cristian	Informa a Michel
Arquitectura tecnica y stack	Michel	Informa a Cristian
Pricing comercial al cliente	Cristian	Consulta con Michel
Eleccion de proveedores tecnologicos	Michel	Informa a Cristian
Hiring de personal externo	Conjunta	—
Inversion adicional de capital	Conjunta	—
Fundraising externo	Conjunta	Asesoria legal
Salida de socio	Conjunta	Asesoria legal
Venta de la empresa	Conjunta (mayoria 75 %)	Asesoria legal
Cambio de objeto social	Conjunta (mayoria 75 %)	Asesoria legal
Aprobacion de gastos > \$ 50,000 MXN	Conjunta	—
Aprobacion de gastos < \$ 50,000 MXN	Cualquiera con notificacion	—

9.2 Mecanismo de resolucion de disputas

En caso de desacuerdo en una decision conjunta, se sugiere el siguiente protocolo:

- **Paso 1:** Discusion directa con periodo de enfriamiento de 7 dias.
- **Paso 2:** Mediacion con un tercero neutral (asesor de confianza, mentor, abogado mediador).
- **Paso 3:** Arbitraje vinculante (si es comercial) o disolucion (si es estructural).
- **Buy-sell:** en caso de desacuerdo irreconciliable, una parte puede ofrecer comprar a la otra a un precio; la otra parte tiene 30 dias para aceptar el precio o invertir los roles (compra ella al mismo precio).

10. Estructura legal recomendable

10.1 Tipo de sociedad sugerido

Para sociedades tecnologicas con 2 fundadores en Mexico, la **S.A.S. de C.V.** (Sociedad por Acciones Simplificada de Capital Variable) es generalmente la opcion mas eficiente:

Caracteristica	S.A.S. de C.V.	S.A. de C.V.	S.C. Civil
Constitucion	Online en gob.mx (gratis)	Notario (~\$15K MXN)	Notario (~\$10K MXN)
Tiempo de constitucion	1-2 dias	2-4 semanas	1-2 semanas
Numero minimo de socios	1 (puede ser unico)	2	2
Capital minimo	\$1 MXN simbolico	\$50,000 MXN	Variable
Limita responsabilidad	Si	Si	No (excepto comanditados)
Permite acciones	Si	Si	No (cuotas)
Flexibilidad de gobierno	Alta	Media	Baja
Migrable a S.A.P.I. para fundraising	Si	Si	No
Recomendable para SaaS	Si	Si	No

10.2 Documentos legales minimos a firmar

Documento	Proposito	Costo aprox MXN	Plazo
Acta constitutiva S.A.S. de C.V.	Crea la entidad legal	\$ 0 - 5,000	1-2 dias
Acuerdo de Socios (Founders Agreement)	Formaliza equity, vesting, IP, salida	\$ 15,000 - 25,000	1-2 semanas
Contrato de aportacion de capital	Cristian aporta cash	Incluido en anterior	—
Contrato de prestacion de servicios	Michel factura horas	\$ 3,000 - 5,000	1 semana
IP Assignment Agreement	Codigo y prompts a la empresa	Incluido en Founders	—
Aviso de privacidad LFPDPPP	Cumplimiento de datos personales	\$ 5,000	1 semana
Politica de seguridad de informacion	Cumplimiento ISO/SAT	\$ 3,000	1 semana
TOTAL costos legales aprox		\$ 26,000 - 43,000	3-5 semanas

11. Matriz de riesgos por parte

Cada parte enfrenta riesgos diferentes. Esta matriz documenta ambos lados y propone mitigaciones simétricas.

11.1 Riesgos para Cristian (capital)

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion
Michel sale antes del MVP	Baja-Media	Alto	Cliff 12 meses + IP assignment desde dia 1 + documentacion exhaustiva
Codigo dependiente del estilo de Michel	Media	Medio	Documentacion auto-generada + tests + revision codigo por tercero ocasional
EHMO no adopta el sistema	Baja-Media	Alto	Validacion temprana con usuarios EHMO + capacitacion presencial
Capital invertido se pierde por proyecto fallido	Media	Alto	Hardware reusable; codigo IP de la empresa puede venderse o licenciarse
Conflicto de interes Frutas Kelly ↔ EHMO	Baja	Medio	Frutas Kelly facturando a la empresa por su rol de cliente, no de socio

11.2 Riesgos para Michel (tiempo y reputacion)

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion
Cristian decide cancelar el proyecto	Baja-Media	Alto	Clausula de pago por horas pendientes + 2 meses de buyout
Conflicto con empleo formal (cláusulas de moonlighting / IP)	Media	Alto	Revisar contrato laboral antes de firmar; obtener autorizacion escrita si aplica
Burnout por exceso de horas	Media	Medio	Tope contractual de 100 hrs/mes + ritmo sostenible 18-22 hrs/sem
Sweat equity diluido por inversionistas externos	Media-Alta	Medio	Clausula anti-dilucion para fundadores en primera ronda
Cristian contrata reemplazo paralelo sin notificar	Baja	Alto	Right of refusal en hiring tecnico; aceleracion de equity si ocurre
IP que crea pertenece a la empresa, no a el	Cierta (por diseño)	Bajo (esperado)	Equity es la compensacion; vesting protege el reclamo a largo plazo

12. Clausulas estandar de proteccion mutua

Las siguientes clausulas son estandar en sociedades tecnologicas y benefician a ambas partes simultaneamente. Se sugiere incluirlas en el Acuerdo de Socios.

#	Clausula	Que protege
1	Vesting 36 meses + cliff 12	Que ambos completen el periodo critico
2	IP Assignment desde dia 1	Que el codigo sea de la empresa, no personal
3	Confidencialidad mutua perpetua	Que ambos protejan la informacion sensible
4	No-compete limitado para Cristian	Que no construya un competidor identico
5	Right of First Refusal en venta de acciones	Si uno vende, el otro tiene preferencia de compra
6	Drag-along en venta de empresa	Mayoria puede arrastrar a minoria en venta
7	Tag-along en venta de acciones	Minoria puede sumarse a venta de mayoria
8	Buy-sell en disputa irreconciliable	Mecanismo de salida con valuacion justa
9	Aceleracion en cambio de control	Vesting se acelera si se vende la empresa
10	Aceleracion en muerte / discapacidad	Vesting se completa a herederos
11	Politica de gastos con limite por socio	Evita decisiones unilaterales costosas
12	Reportes financieros mensuales transparentes	Ambos ven la salud de la empresa
13	Reuniones formales registradas en minutas	Decisiones documentadas
14	Mecanismo de resolucion de disputas en 3 pasos	Escalado: dialogo → mediacion → arbitraje
15	Clausula de no-replazo no-pagado de socio tecnico	Cristian no puede contratar reemplazo de Michel sin OK
16	Clausula de pago no rescindible al socio tecnico	Si Cristian cancela, Michel cobra horas pendientes + buyout

13. Hoja de trabajo: decisiones a acordar

Esta seccion contiene una **hoja de trabajo** que las partes pueden completar por separado y luego comparar. Es una herramienta de negociacion, no un compromiso. Sirve para identificar donde hay acuerdo natural y donde hay que negociar.

Cada parte llena su columna por separado, sin ver la del otro. Despues comparan. Las celdas donde coinciden son acuerdos naturales; las que difieren son los puntos a negociar.

Decision	Preferencia Cristian	Preferencia Michel
1. Modelo de compensacion (A / B / C)	_____	_____
2. Modelo de equity (1 / 2 / 3)	_____	_____
3. Plazo objetivo del MVP (4-9 meses)	_____	_____
4. Horas/semana objetivo de Michel (12-25)	_____	_____
5. Cash a aportar por Cristian (rango MXN)	_____	_____
6. Tarifa hora a Michel (USD/hr)	_____	_____
7. Hardware: completo Mac M4 + 100 TB / basico	_____	_____
8. Vesting: 36 / 48 meses	_____	_____
9. Cliff: 6 / 12 / 18 meses	_____	_____
10. Tipo de sociedad (S.A.S. / S.A.)	_____	_____
11. Reembolso prioritario a Cristian si / no	_____	_____
12. Pool de incentivos para futuras contrataciones (% reservado)	_____	_____
13. Tope de horas mensuales para Michel	_____	_____
14. Pago a Michel: semanal / quincenal / mensual	_____	_____
15. Quien lleva la administracion legal y fiscal de la empresa	_____	_____
16. Frecuencia de reuniones formales	_____	_____
17. Fecha objetivo de constitucion de la sociedad	_____	_____
18. Asesor legal independiente (nombre / firma)	_____	_____
19. Asesor fiscal CFDI / SAT	_____	_____
20. Frecuencia de revision de este acuerdo (anual / semestral)	_____	_____

13.1 Items abiertos para discusion (preguntas guia)

Las siguientes preguntas no tienen respuesta correcta — ayudan a las partes a alinearse antes de redactar el contrato:

- **Vision de salida:** Es esto un negocio para vender a 5 anos, o construir un cash-cow indefinido?
- **Cliente concentrado:** Que pasa si EHMO se va? Es viable el SaaS multi-tenant sin EHMO?
- **Frutas Kelly como cliente:** Frutas Kelly seguira siendo proveedor en el sistema, pagando subscription como otros?
- **Conflicto de interes:** Si Cristian quiere usar el sistema solo para su empresa y no escalarlo, como se compensa a Michel?
- **Ownership de la marca:** Quien es dueño de "Cadena de Suministro AI" como marca registrable?
- **Reinversion de utilidades:** Cuanto reinvierte la empresa vs distribuir a socios?
- **Sueldo a futuro:** Cuando los socios empiezan a cobrar sueldo (cuando la empresa pueda)?
- **Plan B si Michel cambia de empleo:** Si Michel deja su empleo formal, sube a 100 % en este proyecto? Cambio de equity?
- **Plan B si Cristian sale de Frutas Kelly:** Mantiene su rol como inversionista o se convierte en operador?

14. Proximos pasos sugeridos

#	Paso	Plazo	Responsable
1	Cada parte lee este documento individualmente	1 semana	Ambos
2	Cada parte llena la hoja de trabajo (seccion 13) por separado	1 semana	Ambos
3	Reunion conjunta para comparar hojas de trabajo y negociar items	1 dia (3-4 hrs)	Ambos
4	Michel verifica con su empleador si hay restriccion de moonlighting / IP	1 semana	Michel
5	Identificar y contactar abogado corporativo para Acuerdo de Socios	1-2 semanas	Cristian
6	Sesion con abogado para redactar borrador de Acuerdo de Socios	1-2 semanas	Ambos + abogado
7	Revision del borrador por cada parte (idealmente con abogado independiente)	1-2 semanas	Ambos
8	Firma del Acuerdo de Socios + Constitucion de S.A.S. de C.V.	1 semana	Ambos
9	Apertura de cuenta bancaria empresa + aportacion de capital de Cristian	1 semana	Cristian
10	Reanudar desarrollo formalmente bajo el nuevo marco (Sprint 1.5)	Continuo	Michel

Tiempo total estimado del proceso: 6 a 10 semanas desde leer este documento hasta tener la sociedad constituida y el desarrollo continuando bajo marco formal.

14.1 Que NO hacer

- **No firmar el contrato sin asesoria legal independiente.** Esto NO es opcional — es la unica manera de proteger a ambas partes.
- No basar el acuerdo en "confianza personal" sin documentar. Las relaciones se mueven; los documentos quedan.
- No empezar el desarrollo formal post-MVP sin acuerdo firmado. Cualquier hora que Michel ponga sin contrato sigue las reglas no acordadas.
- No mostrar este documento a EHMO, proveedores o terceros. Es interno entre socios.
- No tomar la primera decision como definitiva. Es un borrador para iterar.

14.2 Recursos sugeridos

Recurso	Para que sirve
Asesor legal corporativo (independiente)	Redactar Acuerdo de Socios y constituir empresa
Asesor fiscal especializado en SaaS / honorarios	Estructura tributaria de honorarios y dividendos
Plataforma para tracking de horas (Toggl, Clockify)	Documentar horas de Michel

Recurso	Para que sirve
Software de minutas (Notion, Coda, Google Docs)	Documentar decisiones y reuniones
Plataforma de governance (Carta, Pulley)	Cap table, vesting, opciones
Plantilla de Founders Agreement (Y Combinator SAFE, Ironclad)	Punto de partida para abogado

ACUSE DE LECTURA

Las partes acusan haber leído este Marco de Acuerdo Co-Fundadores en su totalidad y se comprometen a participar de buena fe en el proceso de negociación descrito en la sección 14. **Esta firma NO constituye obligación legal de firmar un Acuerdo de Socios — es solo confirmación de lectura del marco neutral.**

Cristian Zarate

Co-fundador (capital + cliente)

Fecha: _____

Michel Zarate

Co-fundador (tecnico)

Fecha: _____

Documento neutral preparado como insumo para negociación entre las partes. No representa la opinión legal o financiera de ningún tercero. La firma del Acuerdo de Socios definitivo requiere asesoría legal independiente para cada parte.